

서울북부지방법원 2026. 8. 20. 선고 2025가단107537 판결 손해배상(기)

서울북부지방법원

판결

사건	2025가단107537 손해배상(기)
원고	1. 주식회사 A 2. B 원고들 소송대리인 법무법인 인화 담당변호사 김영진, 김민재
피고	C
변론종결	2026. 7. 9.
판결선고	2026. 8. 20.

주 문

- 원고 주식회사 A의 소를 각하한다.
- 원고 B의 청구를 기각한다.
- 소송비용은 원고들이 부담한다.

청구취지

피고는 원고 주식회사 A에게 25,000,100원, 원고 B에게 5,000,000원 및 위 각 돈에 대하여 불법행위일부터 [1] 이 사건 소장 부분 송달일까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는날까지 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 인정사실

가. 원고 주식회사 A(이하 '원고 회사'라 한다)는 출장세차사업 등을 영위하는 법인이고, 원고 B는 원고 회사에서 이사로 재직 중이다.

나. 피고는 2023. 11. 28. 원고 회사와 근로계약을 체결하고, 원고 회사가 D로부터 위탁받아 운영하는 자동세차매장인 'E'(이하 '이 사건 매장'이라 한다)에서 근무하였다.

다. 원고 회사는 2025. 4.경 피고를 해고하였고, 피고는 경기도지방노동청에 부당해고 구제신청을 하였다(F).

이후 원고 회사의 대리인으로서 원고 B 및 피고가 2025. 7. 10. 경기도지방노동위원회의 심문회의에 참석하여 아래와 같은 내용의 화해조서에 서명하였고(이하 '이 사건 화해조서'라 한다), 위 부당해고 구제신청 사건은 종결되었다.

1. 이 사건 근로자와 사용자는 2025. 4. 24. 근로관계를 종료한다.

2. 이 사건 사용자는 이 사건 근로자에게 화해합의금으로 2,000,000원을 2025. 7. 17.까지 이 사건 근로자의 기존 급여계좌로 지급한다. 화해합의금 지급이 지체되는 경우 지급 약정일 다음날부터 지급이 완료될 때까지 미지급 금품에 대하여 연 12%의 비율에 의한 지연이자를 가산한다.

3. 이 사건 사용자는 2025. 7. 9. 고양경찰서에 이 사건 근로자를 상대로 제기한 고소를 즉시 취하하되, 향후 이와 같은 사안이 발생할 경우 별도의 민, 형사상 이의를 제기할 수 있다.

4. 위 조건이 이행되면, 이 사건 당사자는 이 사건 근로관계로 발생한 모든 채권이 소멸됨을 확인하며, 이 사건 근로관계 및 근로관계 종료와 관련하여 향후 일체의 민, 형사 및 행정상 기타 어떠한 방법으로도 이의를 제기하지 아니한다.

5. 이 사건 당사자는 상호 간에 어떠한 방법으로도 상대방의 명예를 훼손하거나, 부정적인 소문을 퍼뜨리지 아니하기로 한다.

6. 이 사건 당사자는 이 사건 화해 사실 및 화해 내용에 대해 제3자에게 누설하지 아니한다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 10 내지 12호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고들의 주장 요지

피고는 이 사건 매장에서 근무하면서 고객과 언쟁, 직원 간 다툼, 업무숙지 미비, 세차기계에 입차가 불가능한 차량 입차, 금연구역에서의 흡연 등 근무수칙을 준수하지 않았고 근무태도가 불량하였으며, 이 사건 화해

조서 작성 전뿐만 아니라 이 사건 화해조서 작성 이후에도 원고 회사의 다른 직원들이나 제3자에게 원고 회사에 대한 불만과 비방을 수차례 하여 원고 회사의 명예를 훼손하고 직원들의 화합을 저해하는 등의 행위를 하였다.

원고 회사는 피고가 세차기계에 입차 불가능한 차량을 입차시킨 행위로 인하여 세차기가 파손되는 손해를 입었는바, 피고는 원고 회사에게 그 수리비 및 수리기간 동안의 영업손실로 2,500만 원을 지급할 의무가 있다. 나아가 피고의 위와 같은 불법행위로 인하여 원고 B는 극도의 스트레스로 정신과 진료를 받기에 이르렀는바, 피고는 원고 B에게 위자료로 500만 원을 지급할 의무가 있다.

3. 피고의 본안 전 항변에 관한 판단

가. 피고는, 원고 회사가 부당해고 구제신청 사건에서 피고와 화해하면서 근로관계에서 발생한 분쟁에 관한 포괄적 부제소합의를 하였다는 취지로 본안전항변을 한다.

나. 노동위원회에서 그 내용에 관하여 관계 당사자 등의 수락을 받아 작성한 화해조서에는 재판상 화해의 효력이 있으므로(「노동위원회법」 제16조의3 제5항), 이 사건 화해조서는 원고 회사와 피고 사이에 확정판결과 같은 효력을 갖게 된다.

그런데 앞서 든 각 증거 및 변론 취지에 의하면, 원고 회사는 피고가 이 사건 매장에서 근무하면서 세차기계에 입차가 불가능한 차량을 입차시킨 규칙 위반 행위 등을 이유로 해고를 통보하였고, 이에 대하여 피고가 부당해고 구제신청을 한 사실, 이 사건 화해조서상에는 '이 사건 당사자는 이 사건 근로관계로 발생한 모든 채권이 소멸됨을 확인하며, 이 사건 근로관계 및 근로관계 종료와 관련하여 향후 일체의 민, 형사 및 행정상 기타 어떠한 방법으로도 이의를 제기하지 아니한다'고 기재되어 있는 사실이 인정된다. 이에 의하면, 피고의 근로 중 근무규칙 위반에 따른 원고 회사의 피고에 대한 손해배상채권은 원고 회사와 피고의 근로관계로 발생한 채권에 해당하고, 이 사건 화해조서를 작성함으로써 원고 회사는 피고가 근로 중 근무규칙을 위반하여 세차기계를 파손함에 따른 손해배상채권을 포함하여 피고와 사이에 근로관계로 발생한 모든 채권을 포기하고, 향후 이의를 제기하지 않기로 하였다고 봄이 타당하다. 따라서 이처럼 특정한 권리나 법률관계에 관하여 분쟁이 있어도 제소하지 아니하기로 합의한 경우 이에 위반하여 제기한 소는 권리보호의 이익이 없으므로, 원고 회사의 피고에 대한 소는 부적법하여 각하되어야 한다.^[2]

다만, 원고 B는 이 사건 화해조서의 당사자가 아닌바, 원고 B의 피고에 대한 소는 이 사건 화해조서의 효력이

미친다고 볼 수 없으므로, 피고의 본안전항변 중 원고 B의 소에 관한 부분은 받아들이지 않는다.

4. 원고 B의 청구에 관한 판단

원고 B이 제출한 증거들만으로는 피고가 원고 B이 주장하는 바와 같은 불법행위를 하였다고 단정하기 어려울 뿐만 아니라, 설령 피고가 원고 회사에서 근무하면서 근무수칙을 준수하지 않았다고 하거나 원고 회사의 다른 직원들이나 제3자에게 원고 회사에 대한 불만이나 비방하는 말을 하였다고 하더라도, 그러한 행위가 원고 B 개인에 대하여 불법행위를 구성한다고 보기 어렵고, 나아가 피고의 행위로 인하여 원고 B이 주장하는 바와 같은 정신적 손해를 입었음을 인정할만한 증거도 없다. 따라서 원고의 원고 B의 피고에 대한 청구는 이유 없다.

5. 결론

그렇다면 원고 회사의 피고에 대한 소는 부적법하여 각하하고, 원고 B의 피고에 대한 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 정혜원

미주

[1] 원고는 소장에서 청구취지에 지연손해금의 기산일을 특정하지 않았고, 소장 전체 내용으로 볼 때, 원고가 주장하는 피고의 불법행위일을 기산일로 하여 지연손해금을 청구하는 것으로 보인다.

[2] 가정적으로 본안에 관하여 보더라도, 원고 회사가 제출한 증거들만으로는 피고 B이 이 사건 매장에서 근무하던 중 세차기계에 입차가 불가능한 차량을 임의로 입차시켜 세차기가 파손되기에 이르렀다거나, 세차기가 파손됨으로 인한 수리비나 그 수리기간 동안의 영업이익 상당이 원고가 주장하는 액수에 이른다고 볼만한 아무런 증거가 없는바, 원고 회사의 피고에 대한 청구는 이유 없다.